

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN

Oradea, str. Samuil Micu Klein, nr. 3, ap. 12, jud. Bihor

Înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. 0934 din 16.01.2018, CIF 42429360

adrian.matasel@yahoo.com

TRIBUNALUL BIHOR

SECȚIA A II A CIVILĂ

Dosar nr. 123/111/2026

Dosar nr. 1049/111/2026

Debitor: FIRMA TEST SRL

Debitor: SAV GAL DOT S.R.L.

Nr. 42 din 07.05.2026

Nr. 20 din 04.05.2026

OFERTĂ TEHNICĂ

PENTRU SERVICII PROFESIONALE DE

ADMINISTRATOR/LICHIDATOR JUDICIAR

Subscrisul, **CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN**, număr de înregistrare în tabloul practicienilor în insolvență sub nr. 0934 din 16.01.2018, cu sediul social în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr. 3, ap. 12, jud. Bihor, email adrian.matasel@yahoo.com, telefon: 0727.325142, legal reprezentat prin practician în insolvență coordonator **Mătășel Adrian**, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 85/2014, depunem alăturat oferta noastră cu privire la desfășurarea activității de administrator/lichidator judiciar, manifestându-ne interesul pentru a fi desemnați în dosarele având ca obiect procedura insolvenței.

Prezentul document constituie **oferta CABINETULUI INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN**, adresată judecătorului sindic, adunării creditorilor societăților, Oficiului Registrului Comerțului, precum și altor instituții interesate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare privind procedurile de lichidare, faliment și reorganizare judiciară.

Scurta prezentare

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN a fost constituit în cursul anului 2018, ca o urmare firească a unei îndelungate activități acumulate de către titularul Cabinetului în cadrul profesiei de avocat și a unei vaste experiențe dobândită în această arie, în decursul a peste 11 ani de practică inclusiv în domeniul lichidării, falimentului și reorganizării judiciare.

Echipa formată în jurul titularului cabinetului are o capacitate extinsă de analiză a societății aflate în procedura insolvenței sau a falimentului și a activelor din patrimoniu, în scopul adoptării celei mai bune metode de recuperare a creanțelor ori de redresare a afacerii, respectiv:

- efectuarea unei analize corecte și detaliate privind situația financiară a Societății, analiză menită să stea la baza deciziilor creditorilor;

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN

Oradea, str. Samuil Micu Klein, nr. 3, ap. 12, jud. Bihor

Înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. 0934 din 16.01.2018, CIF 42429360

adrian.matasel@yahoo.com

- obținerea celui mai bun rezultat financiar pentru creditorii și acționarii Societății, în cel mai scurt timp posibil, prin aplicarea unui plan de reorganizare sau prin lichidarea activelor Societății;

- în temeiul hotărârilor creditorilor și/sau ale Judecătorului Sindic, conducerea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, într-un mod deschis, corect și profesional, în scopul maximizării valorii activelor și sporirii credibilității procedurii.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN colaborează cu specialiști reputați din domeniul contabilității, auditului financiar, evaluare mobilă și imobiliară, executori, notari precum și profesioniști în orice alte domenii de specialitate care pot interfera cu activitățile specifice din aria insolvenței.

Cabinetul nostru are disponibilitatea de resurse umane și experiența generală, care pot fi folosite pentru preluarea și buna administrare a oricărui dosar de insolvență.

Menționăm că titularul Cabinetului este absolvent al Facultății de Drept, deține atât calitatea de practician în insolvență cât și cea de avocat, iar echipa noastră de colaboratori deține calificări multiple și un grad de instruire ridicat, cu o experiență în activități diverse, ceea ce permite o analiză complexă a fiecărui caz în parte, putând prezenta instanței și creditorilor soluții care să fie agreate atât de adunările de creditori cât și de societatea debitoare.

Disponibilitate de timp

Cabinetul nostru dispune de timpul necesar unei administrări eficiente a tuturor procedurilor, în vederea respectării termenelor procedurale fixate atât de Judecătorul-sindic dar și de dispozițiile legale în vigoare. Experiența acumulată de-a lungul anilor face ca toate resursele alocate să fie folosite într-un mod extrem de eficient.

Suport logistic

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN asigură un suport logistic corespunzător pentru desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților specifice proiectelor de reorganizare judiciară sau faliment. Acest suport logistic permite intervenția promptă și adecvată oricând și cu orice mijloace, în funcție de calendarul de desfășurare a proiectului.

Din perspectivă informatică, stocarea informațiilor, prelucrarea datelor, editarea și listarea documentelor se realizează în condiții de maximă securitate și de confidențialitate, cu utilizarea de mijloace informatice corespunzătoare care se află în proprietatea Cabinetului.

Sediul Cabinetului

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN își desfășoară activitatea în Oradea, str. Samuil Micu Klein, nr. 3, ap. 12, jud. Bihor, într-un ce răspundenevoilor specifice desfășurării activității de administrator/lichidator judiciar.

Dovada privind îndeplinirea calității de practician în insolvență

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN

Oradea, str. Samuil Micu Klein, nr. 3, ap. 12, jud. Bihor

Înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. 0934 din 16.01.2018, CIF 42429360

adrian.matasel@yahoo.com

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN este membru U.N.P.I.R., înscris în Registrul Societăților Profesionale sub nr. 0934 din 16.01.2018.

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN răspunde exigențelor art. 57 alin.1 din Legea 85 privind calitatea de practician în insolvență, precum și cerințelor OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

Polița de asigurare de răspundere civilă profesională

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ MĂTĂȘEL ADRIAN are încheiată o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă la momentul depunerii, atașată prezentei oferte.

Onorariul

În funcție de complexitatea cauzei, onorariul urmează a fi stabilit de adunarea generală a creditorilor în concordanță cu dispozițiile legale privind stabilirea nivelului onorariului administratorului/lichidatorului judiciar definitiv precum și complexitatea activității depuse.

Persoana de contact pentru servicii de insolvență:

Adrian Mătășel

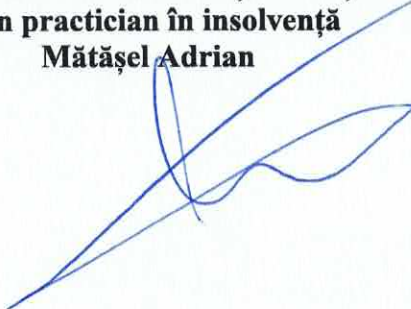
Telefon: 0727325142

Email: adrian.matasel@yahoo.com

Anexă prezentei oferte:

- Dovada asigurării de răspundere civilă profesională;
- Atestatul profesional valabil pentru anul 2026;
- Certificatul de înregistrare în Registrul formelor de organizare;

Cu deosebită considerație,
Cabinet Individual de Insolvență Mătășel Adrian
prin practician în insolvență
Mătășel Adrian



UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

REGISTRUL FORMELOR DE ORGANIZARE

Cabinetul individual de insolvență: CII MĂȚĂSEL ADRIAN
constituit prin decizia de înființare din data de 19.01.2018

Sediul social: ORADEA STR. SAMUIL MICU KLEIN NR.3 AP.12 JUDEȚ BIHOR

Obiect unic de activitate: exercitarea profesiei de practician în insolvență

Data înregistrării în RFO: 19.01.2018
Nr. înregistrare: 0934

Eliberat de filiala
UNPIR Bihor
La data de 19.01.2018

BUCUREȘTI
2
UNIUNEA
NAȚIONALĂ A
PRACTICIENILOR
ÎN INSOLVENȚĂ
DIN ROMÂNIA
Președinte
Cătălin-Andrei Dascăl



*Uniunea Nationala a Practicienilor
in Insolventa din Romania*

1. MĂTĂȘEL ADRIAN



2. 1B 4782
3. 19.01.2018
4. 19.01.2018
5. BIHOR
6. 1820418270871



UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

ATESTAT

Valabilitate 31.12.2026

Cabinetul individual de insolvență CII MĂTĂȘEL ADRIAN
cu sediul în ORADEA
adresa STR. SAMUIL MICU KLEIN NR. 3 AP. 12
judet BIHOR
este înregistrat în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din
România, sub număr de înregistrare 0934 din data de 19.01.2018

Eliberat de filiala

UNPIR Bihor

La data de 16.01.2026

Președinte
Cătălin-Andrei Dascăl



Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor RA -059, Cod operator date personale 5844
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J2007008893405, CIF 21697068
Identificator unic la nivel european: ROONRC.J2007008893405
Capital social: 26.721.810 RON, Cod LEI: 529900YST7L2SWPDWA12
Cod IBAN: RO69FNNB000102489265RO01
Cont deschis la: Nexent Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.
Str. Gara Herastrau, nr. 2
Cladirea Equilibrium, et. 6
020334, Sector 2, Bucuresti

Tel. +40 31 224 86 01
Fax +40 31 224 86 88
contact@signal-iduna.ro
www.signal-iduna.ro/asigurarigenerale

Asigurarea de raspundere civila a practicienilor in insolventa

POLITA NUMARUL 25083068526 emisa in data de: 08.08.2025

In baza conditiilor de asigurare cod RCLC, si in schimbul platii primei de asigurare,

SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.,

Asigurat pe : MATASEL I. ADRIAN - CABINET DE AVOCAT SI INSOLVENTA

C.N.P. / C.U.I.: 42429360

Numar telefon/ fax:

Adresa / Sediul legal: Neamt, PIATRA-NEAMT, str. VOREL ANTON nr. 6 (610126) bl. B6 sc. C ap. 44

OBIECTUL ASIGURĂRII:

Răspundere civilă profesională a practicienilor in insolventa

Valabilitate asigurare: de la: <u>09.08.2025 00:00</u>	până la: <u>08.08.2026 24:00</u>
Limita răspunderii: pe eveniment: <u>100.000 RON</u>	pe toată perioada asigurată: <u>100.000 RON</u>
Fransiza: <u>3% din orice dauna, minimum 750 RON</u>	
Prima de asigurare: <u>250 RON</u>	

ESALONARE RATE:

Rata 1: 250 RON/08.08.2025

MENTIUNI SPECIALE:



MENTIUNI:

Prezenta polita a fost intocmita in 2 exemplare , din care un exemplar a fost inmanat asiguratului.

Asiguratul a luat cunostinta de conditiile de asigurare si este de acord cu incheierea politei de asigurare.

Prin acceptarea ofertei si plata primei de asigurare sau a ratei intai, clientul confirma ca, anterior incheierii politei de asigurare, a luat cunostinta de informatiile preliminare, continutul contractului de asigurare, existenta fondului de garantare si modalitatea de solutionare alternativa a litigiilor, informarea privind protectia datelor cu caracter personal, precum si faptul ca, la data incheierii politei, accepta termenii acesteia si conditiile de asigurare aferente, din care a primit un exemplar.

De asemenea, ati luat cunostinta de faptul ca SIGNAL IDUNA Asigurari si orice imputernicit al acesteia prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Acoperirea nu incepe inainte de plata primei de asigurare/ a ratei intai aferente primei de asigurare.

In cazul producerii unui eveniment asigurat, va rugam sa apelati 021 659 59 59 sau 0756 59 59 59 sau sa transmiteti o avizare de dauna prin e-mail: avizaridaune@signal-iduna.ro.

ASIGURAT:
MATASEL I. ADRIAN -
CABINET DE AVOCAT SI
INSOLVENTA

INTERMEDIAR:
SAFETY BROKER DE
ASIGURARE S.A.

ASIGURATOR:
SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.



Decont pentru plata primelor de asigurare

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 319, alin. 7, art. 292, alin. 2, lit. b, vă comunicăm faptul că nu este necesară eliberarea facturilor fiscale sau e-factura de către asigurator pentru plata primelor de asigurare.

În acest sens, polița de asigurare constituie documentul justificativ pentru înregistrarea în contabilitatea agenților economici a cheltuielilor asociate asigurărilor.

Asigurat / Contractant	MATASEL I. ADRIAN - CABINET DE AVOCAT SI INSOLVENTA	
CNP / CUI	42429360	
Seria poliței	RCLC	
Numărul poliței	25083068526	
Tip asigurare	RCLC-Asigurarea de raspundere civila profesionala a practicienilor in insolventa	
Prima de asigurare	250 RON	
Scadența ratelor	Valoare	Data scadentă
Rata 1	250 RON	08.08.2025

Plata primei de asigurare se va efectua în moneda poliței de asigurare sau în echivalentul în lei al acesteia la cursul publicat de Banca Națională a României (B.N.R.) valabil la data efectuării plății.

Vă rugăm să specificați pe documentul de plată numărul poliței de asigurare și al ratei scadente.

În cazul în care s-a agreat plata în contul asiguratorului SIGNAL IDUNA Asigurări S.A., regăsiți mai jos modalitățile de plată a primelor de asigurare:

Moneda	Banca	IBAN
RON	Nexent Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti	RO69FNNB000102489265RO01
EUR		RO96FNNB000102489265EU02
CHF		RO13FNNB000102489265CH01
USD		RO83FNNB000102489265US01
RON	Banca Transilvania	RO06BTRLRONCRT00G3810102
EUR		RO34BTRL04704202G38101XX
RON	Unicredit Bank	RO03BACX0000000463271002
EUR		RO73BACX0000000463271003

Întocmit de

Asigurator,

Signal Iduna Asigurari SA



Notă de informare

Informații privind compania de asigurări

SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.

Str. Gara Herăstrău, nr. 2, clădirea Equilibrium, et. 6, Sector 2, București, România
Tel. +40 31 224 86 01, Fax +40 31 224 86 88, E-mail: contact@signal-iduna.ro; www.signal-iduna.ro
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară
Nr. înregistrare Registrul Asigurătorilor RA – 059, Capital social: 26.721.810 RON
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: ROONRC.J2007008893405, CIF 21697068
Cod operator date personale: 5844, Cod LEI: 529900YST7L2SWPDWA12

Informații privind intermediarul

În situația în care polița este intermediată, vă informăm cu privire la faptul că intermediarul acționează în baza contractului încheiat cu SIGNAL IDUNA Asigurări S.A., pe clase de asigurări pentru care compania de asigurări a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și pentru care asigurătorul a acordat drept de distribuție a polițelor de asigurare.

Natura remunerației

Pentru activitatea de distribuție, SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. acordă o remunerație sub forma unui comision de intermediere, aplicat primelor de asigurare brute încasate, pentru distribuția prin intermediari sau salariu în cazul distribuției directe.

Conflictul de interese

SIGNAL IDUNA Asigurări nu se află în vreun conflict de interese cu intermediarii în asigurări. Acționarii SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. sunt:

- SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 2, strada Gara Herăstrău nr. 2, etajul 4, Secțiunea 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de înregistrare J2008005098400,
- SIGNAL IDUNA BIZTOSITO Zrt., persoană juridică maghiară, cu sediul în Budapesta, 1123, Alkotás utca 50, înregistrată la Registrul Curții Metropolitane cu numărul de înregistrare Cg. 01-10-042159.

Procedurile de soluționare a eventualelor litigii

Orice dispute, neînțelegeri, controverse cu privire la polița de asigurare sau între asigurător, intermediar și asigurat vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

Orice petiții adresate SIGNAL IDUNA Asigurări de către asigurat în legătură cu executarea contractului de asigurare vor trebui formulate în scris, sub semnătura autorului, cu indicarea obiectului reclamației, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de probă, a domiciliului și a datelor de identificare ale autorului (CNP, număr și serie act de identitate, numerele tuturor polițelor de asigurare la care se referă reclamația) și vor fi depuse/transmise:

- prin e-mail la adresa petitiamea@signal-iduna.ro
- pe site-ul asigurătorului www.signal-iduna.ro, la rubrica Petiții și Sugestii, cu condiția completării tuturor câmpurilor obligatorii din cadrul formularului
- personal, de către asigurat sau o persoană împuternicită, la Registratura SIGNAL IDUNA Asigurări
- prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul SIGNAL IDUNA Asigurări: București, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 2, clădirea Equilibrium, et. 6

SIGNAL IDUNA Asigurări, prin **Comitetul de analiză și soluționare a petițiilor**, va analiza petiția; dacă consideră necesar, va putea invita autorul la sediul său pentru susținerea petiției sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicații și/sau documente și îi va comunica răspunsul în termen de 30 (treizeci) de zile de la înregistrarea petiției, prin e-mail/fax/scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Procedura amiabilă nu constituie o restrângere a dreptului petentului de a se adresa autorității de supraveghere și reglementare în domeniul asigurărilor (Autoritatea de Supraveghere Financiară), autorităților competente în domeniul protecției consumatorului și/sau instanțelor judecătorești competente din România.

Totodată, persoanele asigurate au dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit dispozițiilor O.G. nr. 38/2015 și ale Regulamentului nr. 4/2016 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor, cu condiția să facă dovada că, în prealabil, au încercat să soluționeze litigiul direct.

Soluționarea alternativă a litigiilor se efectuează de Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebanca, ce funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Pentru soluționarea alternativă a litigiilor, asigurații trebuie să-și exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Deducerile fiscale prevăzute de legislație

În conformitate cu prevederile Legii Codului fiscal din România, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu primele de asigurare din categoria asigurărilor generale încheiate de către persoanele fizice nu sunt deductibile fiscal, iar sumele încasate din asigurări reprezentând despăgubiri nu constituie venituri impozabile.

Prevederile sus-menționate își pot înceta aplicabilitatea în orice moment în timpul executării contractului de asigurare, ca urmare a modificării sau abrogării unor reglementări, chiar de nivel inferior, care să le circumstanțieze aplicabilitatea.

Legea aplicabilă contractului de asigurare

Legea nr. 237/2015 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul Civil din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreaga legislație aplicabilă în România.

Fondul de garantare

În conformitate cu Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, SIGNAL IDUNA Asigurări comunică asiguraților existența Fondului de Garantare, fond destinat protejării asiguraților, beneficiarilor asigurării și terțelor persoane pagubite, în cazul în care o societate de asigurare este declarată în stare de insolvabilitate și nu mai este în măsură să își îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate. Fondul se constituie prin contribuția tuturor societăților de asigurare și este administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informare date cu caracter personal

Rolul prezentei informări este de a explica modul și scopul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate. Vă rugăm să citiți această informare cu atenție.

Operatorul de date

SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. cu sediul în Str. Gara Herăstrău, nr. 2, clădirea Equilibrium 1, et. 6, sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ROONRC.J2007008893405, cod unic de înregistrare 21697068, număr de înmatriculare în Registrul Asigurătorilor RA – 059, înregistrată în Registrul Operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 5844 în scopul activității de asigurare, cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată.

Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (cum ar fi pe hârtie sau în fișiere electronice).

Datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în scopuri necesare activității de asigurare, atât în faza precontractuală (emiterea ofertei de asigurare), cât și după încheierea contractului de asigurare pe parcursul derulării acestuia, inclusiv pentru comunicări referitoare la posibilitatea reînnoirii polițelor de asigurare.

În mod specific, scopurile prelucrării necesare activității de asigurare au în vedere: verificarea identității dumneavoastră, evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări cu privire la ce tipuri de produse de asigurare se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră; oferirea, încheierea și executarea contractului de asigurare; înștiințări privind expirarea contractelor de asigurare încheiate și posibilitatea reînnoirii polițelor de asigurare; calcularea primelor de asigurare, precum și stabilirea condițiilor de asigurare; administrarea contractului de asigurare; analiza portofoliului de clienți; administrarea dosarelor de daună și plata indemnizațiilor ca urmare a producerii riscurilor asigurate; procesarea plăților primei de asigurare, precum și a oricăror altor costuri aferente produselor de asigurare; soluționarea și administrarea petițiilor, precum și îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile din perspectiva activității de asigurare desfășurate de către SIGNAL IDUNA.

În același context, SIGNAL IDUNA prelucrează datele dumneavoastră în vederea realizării unui interes legitim, precum: îmbunătățirea și dezvoltarea produselor de asigurare SIGNAL IDUNA; securitatea și conservarea patrimoniului; prevenirea și depistarea fraudelor în materie de asigurări prin consultarea unor baze de date centralizate, colectarea de informații cu privire la împrejurările în care a avut loc riscul asigurat; obținerea de consultanță juridică și soluționarea litigiilor; efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice; gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, organizarea internă în cadrul grupului de societăți SIGNAL IDUNA, fără ca datele dumneavoastră să fie transferate în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European.

SIGNAL IDUNA colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare, date de contact, date privind ocupația, date privind bunurile deținute care fac obiectul poliței de asigurare, date privind starea de sănătate, obținute pe baza documentelor medicale, doar în cazuri limitate în care nu putem disocia producerea riscului asigurat de starea de sănătate a persoanelor asigurate, voce sau imagine pentru cazurile în care sunați la call-center sau ne vizitați sediul, în caz de suspiciune de fraudă, date privind istoricul incidentelor care au legătură cu riscul asigurat, date privind utilizarea paginilor de internet SIGNAL IDUNA și informații asemănătoare colectate prin mijloace automatizate.

Colectarea datelor dumneavoastră

SIGNAL IDUNA colectează date cu caracter personal (a) în mod direct de la dumneavoastră sau (b) prin intermediari ai produselor noastre de asigurare, precum brokeri de asigurare, agenți de asigurare subordonați în cadrul activității de bancassurance și agenți de asigurare, (c) prin ambele modalități de la contractantul asigurării.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Legat de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

- dreptul de a avea acces la datele personale;
- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
- dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment doar pentru situația în care prelucrarea datelor are la bază consimțământul dumneavoastră;
- dreptul de restricționare a prelucrării;
- dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în România aceasta este disponibilă la www.dataprotection.ro);
- dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către SIGNAL IDUNA pentru ștergerea evidențelor datelor personale;
- dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
- dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Vă rugăm să aveți în vedere că exercitarea drepturilor dumneavoastră poate fi limitată în cazul incidenței anumitor obligații legale.

În calitate de asigurator, atunci când emitem oferte de produse de asigurare precum și atunci când instrumentăm daunele, prelucrăm datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automată. Aveți dreptul de a primi informații relevante cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării deciziei, precum și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii în ceea ce vă privește.

Categoriile de destinatari către care pot fi transmise datele dumneavoastră

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de destinatari:

- intermediari, bănci, reasiguratori, auditori, alte companii din cadrul Grupului SIGNAL IDUNA
- furnizori care asigură servicii operaționale pentru SIGNAL IDUNA, precum servicii de constatare și /sau regularizare a daunelor, asistență specifică produselor de asigurare, asistență juridică și recuperare creanțe, curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii de investigații
- autorități relevante de reglementare conform legii.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Măsurile de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

Păstrarea datelor personale

Dacă ați încheiat o poliță de asigurare la SIGNAL IDUNA, conform legii, vom păstra datele dumneavoastră timp de 10 ani de la data expirării termenului în care părțile își pot exercita drepturile și obligațiile izvorâte din contract.

Dacă ați solicitat o ofertă de asigurare și nu ați încheiat o poliță de asigurare cu SIGNAL IDUNA, vom șterge datele dumneavoastră în termen de 1 an de la data expirării termenului de valabilitate a acesteia. Păstrarea suplimentară poate fi realizată doar pentru cazurile impuse de legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a terorismului.

Securitatea datelor cu caracter personal

SIGNAL IDUNA va depune toate diligențele pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul companiei prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, copierii, modificării sau divulgării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care SIGNAL IDUNA prelucrează date cu caracter personal, ne puteți contacta la:

- prin e-mail la adresa protectiadatelor@signal-iduna.ro
- personal la registratura SIGNAL IDUNA Asigurări
- prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul SIGNAL IDUNA Asigurări: strada Gara Herăstrău, nr. 2, clădirea Equilibrium 1, etaj 6, sector 2, București, România.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care SIGNAL IDUNA prelucrează date cu caracter personal, inclusiv pentru a vizualiza politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, aveți posibilitatea de a accesa pagina noastră de internet dedicată protecției datelor cu caracter personal www.signal-iduna.ro.

Asigurarea de răspundere civilă profesională a practicienilor în insolvență

SIGNAL IDUNA 

Document de informare privind produsul de asigurare

Societatea: **SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.** înregistrată în România și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA-059/ 09.07.2007

Produsul: **SIGNAL Practician în insolvență**

Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de SIGNAL IDUNA Asigurări.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

SIGNAL Practician în insolvență este un produs prin care se acoperă răspunderea profesională a practicienilor definitiv organizați în cadrul unui cabinet individual sau a întreprinderilor unipersonale cu răspundere limitată autorizate, să desfășoare procedurile de insolvență, ca urmare a faptelor și/sau actelor de neglijență, eroare sau omisiune în desfășurarea activității profesionale, în baza unui contract de prestări - servicii, semnat de ambele părți.



Ce se asigură?

- ✓ Prejudicii provocate clienților prin încălcarea din neglijență, eroare sau omisiune a obligațiilor profesionale conform legislației în vigoare referitoare la activitățile specifice;
- ✓ Cheltuieli de judecată făcute de tine în procesul civil dacă ai fost obligat la dezdăunare;
- ✓ Cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea achitării despăgubirilor de către tine, dacă prin hotărâre judecătorească ai fost obligat la plata acestora;
- ✓ Prejudicii produse clienților ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale (acte, procese-verbale, rapoarte, certificate, formulare, orice alte documente fie ele scrise, tipărite sau reproduse prin orice altă metodă) și/sau suporturilor magnetice predate de aceștia ție în vederea înregistrării și prelucrării datelor (în limita a 10% din suma asigurată pe eveniment pentru pagube materiale).

Notă: Te rugăm să consulți lista completă a acoperirilor din condițiile de asigurare generale și speciale.

Perioada retroactivă: beneficiezi de acoperire retroactivă pentru perioadă de maximum 3 ani, cu condiția să fi avut încheiată la SIGNAL IDUNA o asigurare pentru aceleași riscuri, iar această asigurare să fi fost reînnoită fără a exista perioade de timp neacoperite prin asigurare.

Acoperirea retroactivă se acordă gratuit cu condiția să fi avut încheiată la SIGNAL IDUNA asigurare pentru aceleași riscuri, cu continuitate, în caz contrar acoperirea retroactivă se va acorda doar după analiza și în termenii stabiliți de către Asigurător.

Despăgubirile se vor acorda în limitele de răspundere aferente poliței de asigurare în vigoare la data înregistrării cererii de despăgubire la asigurător.

Limita răspunderii este stabilită conform declarației tale, în măsura în care asigurătorul acceptă această valoare.



Ce nu se asigură?

- ✗ Prejudicii rezultate ca urmare a neexecutării sau executării parțiale a angajamentelor contractuale;
- ✗ Prejudicii datorate întârzierii în executarea prestației, cheltuieli efectuate pentru reînceperea sau corectarea lucrărilor prost executate;
- ✗ Prejudicii rezultate din desfășurarea de acțiuni și activități care nu fac obiectul autorizării de practician în insolvență, sau încalcă prevederile legale sau care depășesc sfera calificării sau competenței profesionale;
- ✗ prejudicii rezultate din contracte care privesc o proprietate, sau o afacere pentru care ai un interes actual sau de perspectivă;
- ✗ Pagubele rezultând din operațiuni financiare, comerciale - altele decât cele strict profesionale - abuz de încredere, delapidare, deturnare și altele asemenea, precum și concurența neloială.

Notă: Te rugăm să consulți lista completă a excluderilor din condițiile de asigurare generale și speciale.



Există restricții de acoperire?

! Perioada de asigurare este de **12 luni**. Opțional se poate prelungi până la **18 luni**.

! **Întinderea temporală** a acoperirii: se acoperă prejudiciile produse în perioada de valabilitate a poliței sau în perioada de retroactivitate (dacă această perioadă există), și care sunt notificate cel mai târziu în perioada extinsă de notificare.

! În mod uzual, perioada extinsă de notificare a daunelor este de **30 de zile** de la data de sfârșit a poliței de asigurare.

! Nu se acordă acoperire pentru **răspundere civilă generală față de terți**, decât dacă se agreează în mod expres cu asigurătorul.

! Nu se acordă acoperire pentru **daune morale**.



Unde beneficiaz de asigurare?

- ✓ Polița de asigurare este valabilă doar pentru activități desfășurate în România.
- ✓ Jurisdicție: jurisdicția stabilită în contractul de asigurare este România, ceea ce înseamnă că toate solicitările de despăgubire se vor judeca în România conform legislației românești.



Ce obligații am?

- declarații corecte și complete în documentele aferente contractului de asigurare;
- respectarea deontologiei profesionale, a normelor, regulilor care reglementează activitatea desfășurată;
- evidența corectă a tuturor serviciilor profesionale și păstrarea acestor evidențe astfel încât ele să poată fi puse la dispoziția asigurătorului în măsura în care ele au legătură cu pretențiile de despăgubire formulate de clienți;
- înștiințarea imediată a asigurătorului de orice pretenție de despăgubire primită sau de orice acțiune în instanță pornită având ca obiect despăgubiri solicitate de terți înștiințarea se va face telefonic la numerele **021 659 59 59**, **0756 59 59 59** sau la adresa de e-mail avizaridaune@signal-iduna.ro;
- transmiterea în cel mai scurt timp posibil a informațiilor, documentelor și actelor oficiale referitoare la evenimentul care a determinat formularea unei pretenții de despăgubire;
- să nu facă nici o plată sau promisiune de plată fără acordul scris al asigurătorului.



Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se achită anticipat și integral la încheierea asigurării sau în rate subanuale, scadența acestora stabilindu-se la încheierea poliței de asigurare, în funcție de modul în care s-a agreat cu asigurătorul.

În cazul în care asigurătorul urmează să achite despăgubiri, toate ratele subanuale neachitate devin scadente și se rețin de asigurător din despăgubirea acordată.

În caz de neplată la scadență a unei rate de primă, beneficiazi de o perioadă de grație de 15 zile de la scadența ratei respective, polița de asigurare rămânând în vigoare în acest interval de timp, cu condiția plății ratei de primă scadente până la expirarea perioadei de grație.

Prima de asigurare se poate plăti:

- direct la SIGNAL IDUNA Asigurări prin virament bancar, internet banking sau în numerar la sediul nostru
- la intermediarii produselor noastre prin virament bancar, internet banking în conturile acestora sau în numerar la sediile lor.



Când începe și când încetează acoperirea?

Acoperirea începe:

- la data precizată în polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 00:00 a zilei următoare celei în care a fost achitată prima de asigurare/prima rată de primă.

Acoperirea încetează:

- la ora 24 a datei înscrisă în polița de asigurare, ca dată de expirare a asigurării.

În cazul contractelor reînnoite acoperirea prin asigurare va începe de la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în care a expirat vechiul contract, cu condiția ca prima de asigurare sau rata întâi să fi fost plătită până la această dată.



Cum pot să reziliesc contractul?

Contractul de asigurare se reziliază de drept, fără punere în întârziere și fără a apela la instanțele de judecată în cazul retragerii sau suspendării autorizației de liberă practică, a acreditării /autorizației obținute în baza dispozițiilor legale în vigoare.

Potrivit prevederilor Codului Civil, poți solicita încetarea contractului, pe toată durata acestuia, prin transmiterea unei cereri în scris către SIGNAL IDUNA, cu un preaviz de cel puțin 20 de zile calendaristice înainte ca încetarea să-și producă efectele.

Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a contractului.

Condiții generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională

SIGNAL IDUNA Asigurări S.A., în calitate de **Asigurător**, în baza:

- informațiilor furnizate de către asigurat
 - ofertei de asigurare
 - condițiilor generale de asigurare
 - condițiilor speciale
 - poliței de asigurare
- precum și
- a tuturor documentelor conexe

acoperă, în schimbul plății primei de asigurare, răspunderea civilă profesională a asiguratului ce decurge din activitatea desfășurată.

Limba care guvernează contractul de asigurare este limba română.

I. Definiții

Asigurător: S.C. **SIGNAL IDUNA Asigurări S.A.**, societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și înregistrată în Registrul Asigurătorilor cu nr. RA - 059, denumită în continuare **Asigurător**.

Asigurat: persoana fizică sau juridică, nominalizată în polița de asigurare, care are un interes asigurabil real și licit și care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul.

Noțiunea de asigurat persoană fizică cuprinde și acele persoane care, în mod statornic, locuiesc împreună și care au calitatea de soț /soție sau persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.

Noțiunea de asigurat persoană juridică cuprinde societățile comerciale, instituțiile publice, asociațiile, etc., inclusiv subunitățile teritoriale ale acestora lipsite de personalitate juridică: sucursale, reprezentanțe, puncte de lucru, constituite potrivit legislației în vigoare, reprezentanții legali, administratorii, directorii, acționarii /asociații sau angajații cu contract ai asiguratului, în timp ce acționează în această calitate, pentru acesta, precum și persoanele fizice aflate în raport de subordonare față de asigurat și care îndeplinesc însărcinări sub direcția, îndrumarea și controlul asiguratului, dar numai în timpul exercitării atribuțiilor ce le revin acționând în serviciul asiguratului.

Contractant al asigurării: persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare. Atunci când asiguratul este aceeași persoană cu contractantul, noțiunea de asigurat preia și conținutul noțiunii de contractant.

Terț: persoana străină de contractul de asigurare, care nu se află în raport de subordonare cu asiguratul și față de care acesta este răspunzător civil potrivit legii, în cazul în care i-a produs un prejudiciu prin săvârșirea din culpă a unui fapt ilicit.

Păgubit: persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.

Prejudiciu: efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.

Contract de asigurare: polița de asigurare împreună cu prezentele condiții generale de asigurare, condițiile speciale de asigurare, clauzele suplimentare, suplimentele de asigurare, oferta de asigurare, informațiile furnizate în scris de către asigurat și orice alte documente conexe.

Polița de asigurare: documentul emis prin intermediul aplicației informatice a asigurătorului și acceptat de către asigurat/ contractant, prin plata primei de asigurare / primei rate de primă cuprinzând datele de identificare ale acestora, obiectul asigurării, sumele asigurate, primele de asigurare, termenele de plată a primei de asigurare, franșize, alte elemente specifice și care certifică încheierea contractului de asigurare. Valabilitatea poliței de asigurare este condiționată de plata primei de asigurare / primei rate de primă.

Risc asigurat: evenimentul viitor, posibil dar incert menționat în condițiile de asigurare, la producerea căruia asigurătorul își asumă obligația de a plăti despăgubirea cuvenită.

Limita răspunderii: limita maximă până la care asigurătorul răspunde în cazul producerii evenimentului asigurat în perioada de valabilitate a poliței. Limita de răspundere se stabilește atât pentru un eveniment asigurat cât și pentru întreaga perioadă asigurată.

Franșiza: partea din valoarea daunei aferente prejudiciilor produse prin pagube materiale (avarierea /distrugerea de bunuri aparținând terților) sau vătămări corporale, stabilită ca sumă fixă ori procent din daună, suportată de asigurat, pentru fiecare eveniment (această sumă se scade din fiecare despăgubire). Franșiza poate fi impusă de asigurător sau solicitată în mod opțional de către asigurat.

Prima de asigurare: suma plătită de asigurat sau de contractantul asigurării în schimbul asumării riscurilor asigurate de către asigurător.

Despăgubire: suma pe care asigurătorul o plătește păgubitului, în urma producerii riscului asigurat, în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat sau suma pe care asigurătorul o plătește asiguratului, în cazul în care acesta dovedește că a despăgubit păgubitul.

Perioada de asigurare: intervalul de timp în care asigurătorul acoperă riscurile asigurate.

Perioada extinsă de notificare: perioada menționată expres în polița de asigurare în care se pot notifica pretenții de despăgubire pentru evenimente întâmplare în perioada de valabilitate a poliței sau în perioada de retroactivitate (dacă a fost acordată). Perioada de notificare extinsă se menține și în cazul denunțării sau rezilierii poliței.

Întinderea temporală a acoperirii: se acoperă prejudiciile care provin pe cale de cauzalitate directă din evenimente întâmplare în timpul perioadei de valabilitate a poliței de asigurare sau în perioada de retroactivitate (dacă a fost acordată) și care se manifestă în timpul perioadei de valabilitate a poliței sau ulterior expirării acesteia în perioada de notificare extinsă agreată de comun acord.

Despăgubirile se acordă pentru pretenții care se dovedesc a fi acoperite de polița de asigurare și pentru care, terțul păgubit sau asiguratul înaintează cererea de despăgubire pentru întâia dată în perioada de valabilitate a poliței sau cel mai târziu în perioada extinsă de notificare.

Nu se acoperă prejudiciile produse în perioada de asigurare și notificate după expirarea perioadei extinse de notificare.

Perioadă de retroactivitate: perioada de maximum 36 luni, anterioară intrării în vigoare a poliței de asigurare în care are loc evenimentul asigurat. Pentru a recompensa fidelitatea asiguratului se acordă, fără primă suplimentară, o perioadă retroactivă egală cu perioada în care asiguratul a avut acoperire neîntreruptă la SIGNAL IDUNA pentru aceleași riscuri, în caz contrar perioada de retroactivitate se va acorda în termenii stabiliți de către asigurător.

Despăgubirile se vor acorda în limitele de răspundere aferente poliței de asigurare în vigoare la data înregistrării cererii de despăgubire de către asigurat la asigurător.

II. Obiectul asigurării

Asigurătorul acoperă răspunderea civilă profesională-a asiguratului pentru prejudicii produse terțelor persoane (pagube materiale, vătămări corporale, inclusiv deces), prejudicii de care asiguratul este răspunzător în baza legii.

III. Riscuri asigurate

1. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:

- prejudiciile, inclusiv cele financiare, de care asigurații răspund în baza legii față de terțele persoane păgubite ca urmare a vătămarilor corporale, decesului sau avarierii ori distrugerii unor bunuri și consecința unor acte din culpa proprie cauzate de eroare, omisiune sau neglijență în desfășurarea activității profesionale;
- cheltuieli făcute de asigurat și celelalte persoane asimilate noțiunii de asigurat, în procesul civil dacă au fost obligați la dezdăunare;

c. cheltuielile de judecată făcute de reclamant (terță persoană sau angajat) pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirii, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.

2. Despăgubirile se vor acorda în baza pretențiilor de despăgubire formulate pentru întâia dată, în scris împotriva asiguratului, în perioada de valabilitate a poliței de asigurare sau în perioada de notificare extinsă, printr-o cerere de despăgubire înregistrată la asigurător.

3. Se vor lua în considerare cererile de despăgubire ce au la bază acte /fapte săvârșite în perioada de valabilitate a poliței de asigurare și în perioada de retroactivitate (dacă a fost acordată).

IV. Excluderi

1. Excluderi generale:

Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

- răspunderea civilă generală față de terți
- pagube materiale și vătămări corporale suferite de asigurat și / sau prepușii acestuia;
- persoanele ce formulează pretenții de despăgubiri sunt soțul (soția) asiguratului sau prepușilor acestuia, persoanele pentru care aceștia răspund potrivit legii sau care se află în întreținerea acestora;
- prejudicii produse în timpul comiterii unor fapte incriminate ca infracțiuni și fapte săvârșite cu intenție;
- amenzi de orice fel și cheltuieli penale pe care trebuie să le plătească asiguratul sau prepușii acestuia, precum și cheltuielile de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
- pierderi financiare indirecte (de consecință);
- pierderi financiare pure (care nu sunt consecința unei pagube materiale sau vătămări corporale rezultate din activitatea asigurată);
- pagube rezultate în urma poluării sau contaminării mediului din orice cauză;
- pagube materiale produse bunurilor aflate în grija, custodia sau sub controlul asiguratului;
- răspunderea civilă în legătură cu orice organism modificat genetic;
- pagube produse de orice autovehicul (inclusiv remorca trasă de acesta), condus de asigurat sau prepușii acestuia pentru care este prevăzută prin lege obligativitatea încheierii asigurării de răspundere civilă;
- prejudiciile rezultate în urma unor evenimente produse în perioada cât asigurarea a fost suspendată;
- pretenții de despăgubiri în legătură cu daunele morale;
- prejudicii rezultate în urma acțiunilor de război (declarat sau nu), război civil, revoluție, rebeliune, insurecție, dictatură militară, conspirație, greve, manifestații, sabotaj;
- prejudicii rezultate în urma oricărui act de terorism, inclusiv pierderea, paguba sau cheltuieli de orice natură cauzate direct sau indirect de, rezultând din sau în legătură cu orice acțiune întreprinsă pentru controlul, prevenirea, reprimarea sau legate în orice fel de un act terorist. În cazul în care o anumită parte din această excludere este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, restul excluderii rămâne în vigoare și va produce efecte.

Un act de terorism înseamnă, inclusiv, dar fără a se limita la, un act de folosirea forței sau a violenței și / sau amenințarea cu forța sau violența, a oricărei persoane sau grupuri de persoane, indiferent dacă persoana acționează singură sau în numele sau în legătură cu orice organizație sau guvern, săvârșite în scopuri politice, religioase, ideologice sau similare, inclusiv intenția de a influența orice guvern și / sau de a provoca frică publicului sau a anumitor părți din public.

- p. prejudicii patrimoniale și/sau nepatrimoniale, răspunderi civile de orice natură, costuri sau cheltuieli de orice fel, care se nasc, în mod direct sau indirect, dintr-un proces de infectare a oricărei persoane cu o boală transmisibilă sau din orice măsuri necesare de prevenție, făcând abstracție de eventuală contribuție concomitentă a oricăror altor factori cărora li se pot atribui legături de cauzalitate cu apariția unei infecții cu o boală transmisibilă;
- q. prejudiciile rezultate în urma acțiunilor de confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern sau oricărei autorități publice;
- r. prejudiciile rezultate în urma exploziei atomice, nucleare, radiațiilor provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară sau produse prin accelerarea artificială a particulelor atomice;
- s. prejudiciile rezultate din pierderea, distrugerea, denaturarea, ștergerea, corupția sau modificarea datelor electronice, codărilor sau programelor informatice, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la viruși informatici sau acces neautorizat la un anumit sistem informatic și din funcționarea defectuoasă sau nefuncționarea unui echipament hardware sau a unor componente electronice încorporate;
- t. prejudiciile cauzate de azbest, inclusiv de substanțe sau produse ce conțin azbest;
- u. prejudicii cauzate de silica, inclusiv de substanțe sau produse ce conțin silica sau bioxid de siliciu;
- v. prejudicii cauzate de mucegai, ciuperci (fungus) și bacterii;
- w. prejudicii rezultate din orice activitate desfășurată de către asigurat în legătură cu deșeuri periculoase sau toxice, produse periculoase, produse și substanțe ionizante, produse și substanțe toxice, sau orice efect al acestora;
- x. prejudicii cauzate de câmpuri și unde electromagnetice.

2. Excluderi ale unor activități specifice:

- a. răspunderea civilă de orice fel ce decurge dintr-o activitate maritimă, aviatică și feroviară;
- b. răspunderea civilă de orice fel în legătură cu activitatea minieră;
- c. răspunderea civilă de orice fel în legătură cu activitatea offshore;
- d. răspunderea civilă decurgând din fluctuații în sau întreruperea furnizării de electricitate apă gaz și căldură.

V. Teritoriu. Jurisdicție

Polița de asigurare este valabilă doar pentru activități desfășurate în România. Cu acordul asigurătorului, teritorialitatea se poate extinde pentru întreaga lume, cu excepția țărilor menționate expres în polița de asigurare.

Jurisdicția stabilită în contractul de asigurare este România, respectiv toate solicitările de despăgubire se vor judeca în România, conform legislației românești. Cu acordul asigurătorului, jurisdicția acordată se poate extinde conform celor menționate expres în polița de asigurare.

VI. Încheierea asigurării

1. Polița de asigurare se încheie pe durata unui an calendaristic, în cazul în care nu s-a convenit altfel. Cu acordul asigurătorului, asigurarea se poate încheia și pe o perioadă mai scurtă de timp.
2. Polița de asigurare se încheie în baza declarațiilor asiguratului.
3. Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea de către asigurător a poliței de asigurare și plata primei de asigurare, respectiv a ratei întâi, de către asigurat.
4. Asigurarea intră în vigoare la data specificată în polița de asigurare, dar nu mai devreme de ora 0:00 a zilei următoare celei în care a fost achitată prima de asigurare/prima rată de primă și încetează cel târziu la data precizată în polița de asigurare, ca dată de expirare a asigurării. În cazul contractelor reînnoite acoperirea prin asigurare va începe de la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în care a expirat vechiul contract, cu condiția ca prima de asigurare sau rata întâi să fi fost plătită până la această dată.

VII. Prima de asigurare

1. Prima de asigurare se achită anticipat și integral la încheierea asigurării, sau la solicitarea asiguratului, în rate subanuale, scadența acestora stabilindu-se la încheierea poliței de asigurare.
 2. În caz de neplată la scadență a unei rate de primă, asiguratul beneficiază de o perioadă de grație de 15 zile de la scadența ratei respective, polița de asigurare rămânând în vigoare în acest interval de timp, cu condiția plății ratei de primă scadente până la expirarea perioadei de grație.
 - În caz de neplată a ratei de primă scadente până la expirarea perioadei de grație, acoperirea prin asigurare se suspendă pe o perioadă de 15 zile, asigurătorul fiind exonerat de orice fel de plată pentru pagubele produse în această perioadă precum și pentru pagubele produse în perioada de grație.
 3. În perioada de suspendare, asigurarea poate fi repusă în vigoare, dar cu efecte numai pentru viitor, fără decalarea datei expirării asigurării, după achitarea ratei restante.
- Polița de asigurare se consideră repusă în vigoare începând cu ora 0:00 a zilei următoare zilei în care s-a plătit rata de primă restantă. În cazul neplății primei de asigurare până la expirarea perioadei de suspendare, polița de asigurare este reziliată de drept.

4. În cazul în care asigurătorul urmează să achite despăgubiri, toate ratele subanuale neachitate devin scadente și se rețin de asigurător din despăgubirea acordată.

VIII. Limita răspunderii

1. Asigurătorul acordă protecție prin asigurare până la nivelul limitei de răspundere convenite cu asiguratul pentru:

a. pentru un eveniment asigurat:

Răspunderea asumată de asigurător în baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despăgubire rezultate dintr-un singur eveniment, înregistrate la asigurător nu va depăși, în total, limita răspunderii pe eveniment prevăzută în polița de asigurare. Data seriei de cereri de despăgubire se consideră data la care a fost formulată prima cerere de despăgubire din seria de cereri de despăgubire.

b. întreaga perioadă asigurată (în agregat)

Răspunderea asumată de asigurător nu va depăși, în total, în legătură cu toate cererile de despăgubire înregistrate în perioada de asigurare, limita răspunderii în agregat prevăzută în polița de asigurare.

2. Limita răspunderii se poate stabili în funcție de opțiunea asiguratului, în lei (RON), USD, EUR.

3. După fiecare despăgubire acordată, limita răspunderii pe întreaga perioadă se diminuează cu suma plătită drept despăgubire pentru restul perioadei de asigurare. Asigurarea continuă pentru suma rămasă fără a se modifica prima de asigurare pentru această perioadă.

4. La cererea asiguratului, cu acordul asigurătorului, limita răspunderii pentru întreaga perioadă poate fi completată prin plata diferenței de primă și emiterea unui supliment de asigurare.

IX. Franșiza

În funcție de tipul asigurării de răspundere civilă, asigurarea poate fi încheiată cu aplicarea unor franșize, menționate în polița de asigurare. Franșiza poate fi impusă de asigurător sau solicitată în mod opțional de către asigurat și este exprimată ca procent daună sau ca sumă fixă. Franșiza solicitată în mod opțional de către asigurat se aplică suplimentar franșizei impuse de asigurător, dacă este cazul.

X. Obligațiile asiguratului. Obligațiile asigurătorului.

1. Asiguratul este obligat:

- a. să achite primele de asigurare la scadențele stabilite și să respecte prevederile prezentelor condiții de asigurare
- b. să înștiințeze asigurătorul în scris, în termen de maxim 15 zile, cu privire la orice modificare a împrejurărilor esențiale privind riscul, ce au stat la baza încheierii contractului de asigurare.

2. În cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:

- a. să ia pe seama asigurătorului și în limita sumei asigurate, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor, salvarea bunurilor și a persoanelor, păstrarea și paza bunurilor rămase și pentru prevenirea degradărilor ulterioare;

- b. să înștiințeze asigurătorul, în scris, telefonic, prin fax, sau e-mail în termen de 48 de ore de la data la care asiguratul a luat cunoștință de producerea evenimentului asigurat, chiar dacă nu s-au formulat pretenții de despăgubire de către persoanele păgubite;
- c. să înștiințeze imediat, în caz de incendiu sau explozie, organele poliției sau unitățile de pompieri ori alte autorități publice, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și împrejurările producerii riscului asigurat și la pagubele provocate, pe care să le depună la asigurător în cel mai scurt timp după ce se va afla în posesia lor;
- d. să furnizeze toate informațiile și probele (acte, documente) solicitate de asigurător și să permită reprezentanților acestuia să facă investigații referitoare la cauza și mărimea pagubelor;
- e. să comunice în scris, la asigurător, pretențiile formulate de cei păgubiți;
- f. să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al asigurătorului;
- g. să depună la asigurător:
 - o listă a bunurilor avariate sau distruse cu indicarea gradului de avariere ale acestora;
 - devizul lucrărilor de reparații a bunurilor avariate sau distruse;
 - orice alte acte solicitate de asigurător necesare clarificării condițiilor în care s-a produs evenimentul asigurat, constatării și evaluării pagubelor, stabilirii dreptului la despăgubire.
- h. să se apere în proces, ținând seama și de eventualele recomandări făcute de asigurător. Aceasta este îndreptățită, în cazurile când apreciază că este necesar, în procesul civil, să recomande asiguratului să-și angajeze apărător în orice fază a procesului.
- i. să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovați de producerea daunei.

În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute mai sus, asigurător are dreptul să refuze plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza sau mărimea reală a daunei produse din riscurile asigurate.

3. Dacă asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori nu a informat asigurătorul despre orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea poliței, precum și schimbarea împrejurărilor esențiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat, asigurătorul are dreptul:

- a. înainte de producerea riscului asigurat:
 - să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a poliței sau să o denunțe în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, nu ar fi încheiat-o;
 - să denunțe polița cu efect de la data propunerii de modificare, dacă asiguratul nu este de acord cu modificarea propusă.
- b. după producerea riscului asigurat:
 - să reducă despăgubirea cuvenită, corespunzător raportului dintre prima stabilită și cea care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenită sau,
 - să refuze plata despăgubirii.

4. Asigurătorul este obligat:

- să pună la dispoziția asiguratului sau contractantului asigurării informații complete și corecte în legătură cu contractul de asigurare, atât înaintea încheierii, cât și pe durata derulării acestuia.
- să elibereze, la cerere, un duplicat al poliței de asigurare, în cazul în care originalul a fost pierdut sau distrus.
- să păstreze confidențialitatea informației despre asigurat, de care a luat cunoștință în procesul asigurării.
- să plătească despăgubirea la termenele stabilite.

XI. Constatarea, evaluarea pagubelor și plata despăgubirilor

1. Constatarea și evaluarea prejudiciilor se face de către asigurător, prin reprezentanții săi, care vor întocmi un proces verbal de constatare pentru pretențiile de despăgubire solicitate (acolo unde este cazul), document care trebuie confirmat de către asigurat, prin împuterniciții săi.

2. Despăgubirile se stabilesc pe baza unui acord între asigurat, persoana păgubită și asigurător, iar în caz de neînțelegere prin hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de instanțele din România.

3. Stabilirea despăgubirilor pe baza acordului între părți se poate face în cazurile în care din actele încheiate de autoritățile publice competente coroborat cu notificarea de daună, procesul verbal de constatare întocmit de asigurător rezultă cu certitudine că răspunzător de producerea pagubei este asiguratul, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit.

4. În cazul în care autoritățile publice în drept (poliție, pompieri, alte autorități publice) nu au întocmit acte cu privire la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat și la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de probă, inclusiv, în lipsa altor probe, cu declarații ale martorilor.

5. Pentru stabilirea despăgubirilor pe baza acordului între părți, reprezentanții asigurătorului vor face constatări cu privire la persoana sau persoanele răspunzătoare de producerea prejudiciului, la cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat. Se va avea în vedere declarația scrisă a asiguratului și alte dovezi prezentate, coroborate cu investigații în legătură cu persoana vinovată de producerea pagubei, cu circumstanțele producerii evenimentului, localizarea acestuia, precum și cu privire la cuantumul pagubei.

6. Dacă bunurile avariate sau distruse au fost asigurate de deținătorii lor în baza unor asigurări facultative, și acestea fac obiectul unei pretenții de despăgubire în baza prezentei polițe, despăgubirea acordată în baza asigurării de răspundere civilă va fi diferența dintre cuantumul pagubei și despăgubirea primită în baza asigurării facultative, pe baza documentelor justificative. Sumele asigurate la care persoanele vătămate sau beneficiarii asigurării persoanelor decedate au dreptul în baza asigurării de răspundere civilă se plătesc independent de cele plătite în baza asigurărilor facultative de persoane.

7. Dacă la producerea unei pagube au contribuit două sau mai multe persoane, acestea răspund împreună față de cel păgubit, răspunderea fiecăruia fiind cea rezultată din actele încheiate. Dacă din actele încheiate nu rezultă partea de răspundere care-i revine fiecăruia, atunci aceștia vor răspunde în mod egal față de cel păgubit.

8. Dacă prin hotărâre judecătorească definitivă se stabilește ca despăgubirea să fie plătită sub formă de prestații periodice, atunci aceasta va fi plătită de asigurător sub această formă, despăgubirile astfel acordate neputând depăși suma asigurată maximă precizată în poliță.

9. Sumele datorate drept despăgubire se plătesc păgubitului, în măsura în care nu a fost despăgubit de asigurat. Dacă asiguratul face dovada, că având acordul asigurătorului l-a despăgubit pe cel păgubit, despăgubirea i se va plăti lui.

Despăgubirea plătită de asigurător nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului.

Odată cu plata despăgubirii, persoana prejudiciată va menționa în scris că a fost integral despăgubită pentru pagubele suferite și că nu mai are nici o pretenție față de asigurător.

10. Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza acordului dintre asigurați, persoanele păgubite și asigurător, în cazul în care:

- persoanele ce formulează pretenții de despăgubiri sunt soția (soțul) persoanelor pentru care asiguratul răspunde potrivit legii sau care se află în întreținerea asiguratului;
- persoanele care formulează pretenții de despăgubiri sunt copiii, părinții, frații sau surorile asiguratului sau ai persoanelor pentru care asiguratul răspunde potrivit legii și nu se află în întreținerea acestora;
- se formulează pretenții de despăgubiri ce se cuvin sub formă de prestații bănești periodice precum și în cazul în care pentru aceste prestații se solicită o sumă globală.
- se formulează pretenții de despăgubiri pentru lipsa de folosință a bunului avariat ori distrus.
- nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea pagubelor, cauzele, împrejurările și cuantumul acestora.

11. Din cuantumul despăgubirii, se scade:

- franșiza înscrisă în polița de asigurare;
- contravaloarea primelor datorate până la sfârșitul perioadei de asigurare.

12. Despăgubirile se plătesc în lei și numai pe teritoriul României. Plata despăgubirilor se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la stabilirea unui acord amiabil sau de la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, sau, în funcție de caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la data când instituțiile abilitate ale statului (organe de poliție, procuratură, instituții medicale, pompieri etc.) au transmis ultimul document solicitat de asigurător în legătură cu evenimentul respectiv.

XII. Dispoziții finale

1. În orice împrejurare asiguratul trebuie să facă dovada producerii riscului asigurat. Sarcina probei revine asiguratului.

2. Pentru polițele de asigurare cu o durată mai mare de 365 zile, părțile contractante au dreptul de a denunța contractul de asigurare după trecerea a minim 365 de zile de la data de început a asigurării, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, notificare care trebuie făcută cu cel puțin 20 de zile înainte de denunțare.

3. Părțile pot aduce, de comun acord, modificări ori pot rezilia polița sau, după caz, suplimentul de asigurare, oricând în cursul valabilității acestora, modificările respective ori rezilierea intrând în vigoare de la data care se va conveni în scris de către părți.

4. În cazul în care polița de asigurare se modifică prin acordul scris al părților ori se reziliază, pentru stabilirea diferențelor de primă de restituit sau de încasat se procedează astfel:

- **restituire:** asigurătorul reține primele de asigurare pentru perioada expirată, pe luni de asigurare, în proporție de 1/12 din prima anuală, inclusiv cheltuielile de administrare a poliței și cheltuielile de achiziție, restul sumei restituindu-se asiguratului;
- **încasare:** se calculează primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare pe luni de asigurare, în proporție de 1/12 din prima anuală.

Fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă. Spezele și taxele bancare pentru orice operațiune de restituire de prime efectuată de asigurător cad în sarcina asiguratului.

În cazul apariției unei daune, asigurătorul are dreptul de a compensa prima de restituit cu suma datorată drept despăgubire.

5. În limita despăgubirilor plătite asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau beneficiarului asigurării contra persoanelor (altele decât cele asigurate) răspunzătoare de producerea pagubelor.

6. Dreptul la despăgubiri se stinge la împlinirea termenului de prescripție. În reglementarea actuală, în relația cu asigurații, termenul legal de prescripție este de 2 ani, iar în relația cu terți păgubiți se aplică termenul general de prescripție de 3 ani.

7. SIGNAL IDUNA Asigurări prelucrează datele cu caracter personal furnizate de asigurat, contractant sau beneficiar al asigurării în scopul executării contractului de asigurare, al îndeplinirii obligațiilor sale legale și al realizării intereselor sale legitime.

Conform Regulamentului General de Protecția Datelor al Uniunii Europene - Regulamentul UE 2016/679 -, SIGNAL IDUNA Asigurări depune toate eforturile pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele cu caracter personal prelucrate.

În acest sens, asiguratul, contractantul sau beneficiarul asigurării dețin următoarele drepturi: dreptul de a avea acces la datele personale; dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate; dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment doar pentru situația în care prelucrarea datelor ce are la bază consimțământul persoanei; dreptul de restricționare a prelucrării; dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter, în conformitate cu reglementările în vigoare; dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în România aceasta este disponibilă la www.dataprotection.ro); dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către SIGNAL IDUNA pentru ștergerea evidențelor datelor personale;

dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat; dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator. Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de destinatari: intermediari, bănci, reasigurători, alte companii din cadrul Grupului SIGNAL IDUNA, furnizori care asigură servicii operaționale pentru SIGNAL IDUNA, precum servicii de constatare și /sau regularizare a daunelor, asistență specifică produselor de asigurare, asistență juridică și recuperare creanțe, curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii de investigații, autorități relevante de reglementare conform legii.

8. Orice dispute, neînțelegeri, controverse cu privire la polița de asigurare sau între asigurător, intermediar și asigurat vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

Orice petiții adresate **SIGNAL IDUNA Asigurări** de către asigurat în legătură cu executarea contractului de asigurare vor trebui formulate în scris, sub semnătura autorului, cu indicarea obiectului reclamației, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de probă, a domiciliului și a datelor de identificare ale autorului (CNP, număr și serie act de identitate, numerele tuturor polițelor de asigurare la care se referă reclamația) și vor fi depuse /transmise:

- prin e-mail la adresa petitiamea@signal-iduna.ro
- pe site-ul asigurătorului www.signal-iduna.ro la rubrica **Petiții și Sugestii**, cu condiția completării tuturor câmpurilor obligatorii din cadrul formularului
- personal de către asigurat sau o persoană împuternicită la Registratura **SIGNAL IDUNA Asigurări**
- prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul **SIGNAL IDUNA Asigurări**, menționat în polița de asigurare.

SIGNAL IDUNA Asigurări prin Comitetul de analiză și soluționare a petițiilor, va analiza petiția, dacă consideră necesar va putea invita autorul la sediul său pentru susținerea petiției sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicații și / sau documente și îi va comunica răspunsul său în termen de 30 (treizeci) de zile de la înregistrarea petiției, prin email/fax/scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Procedura amiabilă nu constituie o restrângere a dreptului petentului de a se adresa autorității de supraveghere și reglementare în domeniul asigurărilor (Autoritatea de Supraveghere Financiară), autorităților competente în domeniul protecției consumatorului și/sau instanțelor judecătorești competente din România.

Totodată, persoanele asigurate au dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit dispozițiilor O.G. nr. 38/2015 și a Regulamentului nr. 4/2016 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și la condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor, cu condiția să facă dovada că, în prealabil, au încercat să soluționeze litigiul direct,.

Soluționarea alternativă a litigiilor se efectuează de Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebanca, ce funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Pentru soluționarea alternativă a litigiilor Asigurații trebuie să-și exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare.

9. În conformitate cu prevederile Legii Codului fiscal din România, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu primele de asigurare din categoria asigurărilor generale încheiate de către persoanele fizice nu sunt deductibile fiscal, iar sumele încasate din asigurări reprezentând despăgubiri nu constituie venituri impozabile. Prevederile sus menționate își pot înceta aplicabilitatea în orice moment în timpul executării contractului de asigurare ca urmare a modificării, abrogării unor reglementări chiar de nivel inferior care să le circumstanțieze aplicabilitatea.

10. Prezentele condiții de asigurare se completează cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, prevederile legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii 287/2009 privind Codul Civil din România cu modificările și completările ulterioare, precum și întreaga legislație aplicabilă în România.

11. În conformitate cu legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a asiguraților, SIGNAL IDUNA Asigurări comunică asiguraților existența Fondului de Garantare, fond destinat protejării asiguraților, beneficiarilor asigurării și terțelor persoane păgubite, în cazul în care o societate de asigurare este declarată în stare de insolvabilitate și nu mai este în măsură să își îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate. Fondul se constituie prin contribuția tuturor societăților de asigurare și este administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Condiții speciale privind asigurarea de răspundere civilă profesională a practicienilor în insolvență | **Signal Practician în insolvență**

Prezentele *Condiții speciale* se aplică numai împreună cu *Condițiile generale privind Asigurarea de răspundere civilă profesională*.

SIGNAL IDUNA Asigurări S.A., în calitate de **Asigurător**, acoperă, în schimbul plății primei de asigurare, răspunderea civilă profesională a asiguratului așa cum este definit în prezentele condiții speciale de asigurare.

Limba care guvernează contractul de asigurare este limba română.

I. Definiții

Asigurat: persoana fizică sau juridică nominalizată în polița de asigurare, care a încheiat cu asigurătorul un contract valabil de asigurare.

Se consideră asigurat persoana fizică sau juridică care:

- își desfășoară activitatea în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea asiguratului: Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare
- are calitatea de: practician definitiv organizat în cadrul unui cabinet individual, asociat în cadrul unei societăți profesionale sau colaborator sau angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei, inclusiv practicianul stagiar, în cazul persoanei fizice sau
- este organizat sub forma unui cabinet individual, cabinet asociat, societate profesională cu răspundere limitată (SPRL), întreprindere unipersonală cu răspundere limitată autorizată să desfășoare procedurile de insolvență, procedurile de lichidare voluntară, precum și procedurile de prevenire a insolvenței prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială. Asigurarea se încheie în numele societății, pentru fiecare persoană încadrată în una din profesiile enumerate mai sus, nominalizate într-un tabel anexat la polița de asigurare.

Un practician în insolvență își poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei și va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu excepția constituirii de filiale ale SPRL, în care este partener.

Administratorul judiciar este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de instanța de judecată, în procedura insolvenței, în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare.

Lichidatorul este practicianul în insolvență compatibil, autorizat în condițiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât și în procedura simplificată, și să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanța de judecată.

Practicienii în insolvență sunt înscrși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Clienți: persoanele străine de contractul de asigurare, cu care asiguratul a încheiat un contract de prestări - servicii profesionale și față de care asiguratul este răspunzător civil conform legii, în cazul în care le-a produs un prejudiciu prin săvârșirea din culpă a unui fapt ilicit.

II. Obiectul asigurării

1. Asigurătorul, în baza contractului de asigurare, a prezentelor condiții și în schimbul primelor de asigurare încasate, acceptă să acopere prin asigurare, răspunderea civilă profesională a asiguratului ca urmare a faptelor și/sau actelor de neglijență, eroare sau omisiune în desfășurarea activității profesionale, în baza unui contract de prestări servicii, semnat de ambele părți.

III. Riscuri asigurate

1. Asigurătorul acordă despăgubiri, în limitele sumelor asigurate precizate în contractul de asigurare, pentru:

- a. sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii provocate clienților prin încălcarea din neglijență, eroare sau omisiune a obligațiilor profesionale conform legislației în vigoare referitoare la activitățile specifice;
- b. cheltuieli de judecată făcute de asigurat în procesul civil dacă a fost obligat la desdăunare;
- c. cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirii, dacă asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
- d. prejudicii produse clienților ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale (acte, procese - verbale, rapoarte, certificate, formulare, orice alte documente fie ele scrise, tipărite sau reproduse prin orice altă metodă) și/sau suporturilor magnetice predate de aceștia asiguratului în vederea înregistrării și prelucrării datelor;
- e. sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor anterior menționate, cu acordul asigurătorului și în limita a 10% din suma asigurată pe eveniment pentru pagube materiale.

Orice pretenție de despăgubire pentru cheltuielile suportate de către asigurat pentru înlocuirea sau reconstituirea documentelor va fi susținută prin facturi și chitanțe originale.

IV. Excluderi

Pe lângă excluderile prevăzute în „Condițiile generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională”, asigurătorul nu va acorda despăgubiri dacă:

- prejudicii rezultate ca urmare a neexecutării sau executării parțiale a angajamentelor contractuale;
- prejudicii datorate întârzierii în executarea prestației, cheltuieli efectuate pentru reînceperea sau corectarea lucrărilor prost executate;
- prejudicii rezultate din desfășurarea de acțiuni și activități care nu fac obiectul autorizării de practician în insolvență, sau încalcă prevederile legale sau care depășesc sfera calificării sau competenței profesionale;
- prejudicii rezultate din contracte care privesc o proprietate, sau o afacere pentru care asiguratul are un interes actual sau de perspectivă;
- pagubele rezultând din operațiuni financiare, comerciale - altele decât cele strict profesionale - abuz de încredere, delapidare, deturnare și altele asemenea, precum și concurența neloială;
- prejudicii rezultate ca urmare a nerecunoașterii de către un sistem computerizat, hardware, program (software) și/sau orice microcip, circuit integrat sau dispozitiv similar dintr-un echipament computerizat sau echipament ne-computerizat a schimbării datei în anul 2000 sau orice altă schimbare de dată, inclusiv calculele în cazul anilor bisecți;
- prejudicii care sunt rezultatul prezenței unui flux magnetic sau al pierderii magnetismului unui suport informațional;
- răspunderea civilă generală față de terți.

V. Teritoriu. Jurisdicție

Polița de asigurare este valabilă doar pentru activități desfășurate în România.

Jurisdicția stabilită în contractul de asigurare este România, respectiv toate solicitările de despăgubire se vor judeca în România conform legislației românești.

VI. Obligațiile asiguratului

1. Pe lângă obligațiile prevăzute în „Condiții generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională”, asiguratul are și următoarele obligații:

- să țină o evidență corectă a tuturor serviciilor profesionale și să păstreze aceste evidențe astfel încât ele să poată fi puse la dispoziția asigurătorului sau a reprezentanților numiți ai acestuia în măsura în care ele au legătură cu pretenția respectivă;
- să înștiințeze în scris asigurătorul, în termen de 10 zile lucrătoare, cu privire la orice modificare a împrejurărilor esențiale privind riscul, ce au stat la baza încheierii contractului de asigurare;
- să înștiințeze asigurătorul, în scris, telefonic, prin fax, sau e-mail în termen de 48 de ore de la data la care asiguratul a luat cunoștință de producerea evenimentului asigurat, chiar dacă nu s-au formulat pretenții de despăgubire de către persoanele păgubite;
- să notifice la asigurător în maxim 3 zile lucrătoare orice pretenție de despăgubire primită sau orice acțiune în instanță pornită împotriva sa pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare sau în termen de 30 zile de la expirarea /rezilierea acestuia;

- să nu facă nici o plată sau promisiune de plată fără acordul scris al asigurătorului;
- să transmită în cel mai scurt timp posibil informațiile, documentele și actele solicitate de asigurător necesare stabilirii cauzelor, împrejurărilor producerii prejudiciului precum și cuantumului despăgubirilor;
- să se apere în proces, ținând seama și de eventualele recomandări făcute de asigurător. Acesta este îndreptățit, în cazurile când apreciază că este necesar, în procesul civil, să recomande asiguratului să-și angajeze apărător în orice fază a procesului;
- să transmită în cel mai scurt timp posibil informațiile, documentele și actele solicitate de asigurător necesare stabilirii cauzelor, împrejurărilor producerii prejudiciului precum și cuantumului despăgubirilor;
- să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovați de producerea pagubei.

2. Asigurătorul este îndreptățit:

- să amâne acordarea despăgubirii dacă, în legătură cu dauna, a fost declanșată împotriva asiguratului o anchetă din partea autorităților publice sau o procedură penală, până la finalizarea acestora;
- să nu plătească despăgubirea dacă cererea de despăgubire este frauduloasă ori are la bază declarații false;
- să refuze plata despăgubirilor dacă asiguratul încearcă să inducă în eroare asigurătorul în ceea ce privește cuantumul prejudiciilor, dreptul la despăgubire sau alte date esențiale cu privire la evenimentul asigurat;
- să refuze plata despăgubirilor dacă asiguratul nu a respectat obligațiile din prezentele condiții și din această cauză nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat și întinderea pagubei.

VII. Încetarea contractului de asigurare

- Contractul încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
- Contractul încetează în cazul în care s-a plătit întreaga limită de răspundere înainte de data expirării contractului de asigurare.
- Contractul de asigurare se reziliază de drept, fără punere în întârziere și fără a apela la instanțele de judecată în cazul încetării din orice cauză a calității de practician în insolvență. Contractul de asigurare se consideră reziliat de la data primirii la sediul asigurătorului a unei notificări scrise date de către asigurat.

VIII. Dispoziții finale

- În limita despăgubirilor plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului împotriva celor răspunzători de producerea sau mărirea pagubelor.
- Asiguratul răspunde față de asigurător pentru prejudiciile aduse prin acte care ar împiedica exercitarea dreptului de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de daună care s-a mărit.
- Prezentele condiții speciale sunt valabile numai împreună cu „Condițiile generale privind asigurarea de răspundere civilă profesională”, completându-le pe acestea. Prevederile prezentelor condiții speciale care contravin oricărei prevederi din condițiile generale anulează prevederile condițiilor generale.